



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2025/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Antoni Alias Kojek Bin Junaidi;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 27 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Nomor 1363
RT. 30 RW. 07 Kelurahan 35 Ilir Kecamatan Ilir
Barat II Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/392/VIII/2024/Reskrim tanggal 24 Agustus 2024;

Terdakwa Antoni Alias Kojek Bin Junaidi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 6 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 4 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu sdr Azriyanti, S.H., dan Rekan Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) yang beralamat di Jalan Kapten A.Rivai No.16 Kota Palembang Sumatera Selatan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Plg tanggal 15 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2/Pid.B/2025/PN Plg tanggal 6 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2025/PN Plg tanggal 6 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTONI Alias KOJEK Bin JUNAIDIterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan atau Turut Serta Melakukan Pembunuhan*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 15 (lima belas) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan BALENCIAGA dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Street warna silver tahun 2024 Nomor Polisi BG 2174 ADA a.n. SANTI OCTAVIA digunakan dalam perkara lain.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa tertanggal 7 Mei 2025 yang pada pokoknya tidak bersalah atas dakwaan pembunuhan yang dituduhkan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 7 Mei 2025, yang pada pokoknya agar dijatuhkan hukuman yang ringan ringannya dan menyatakan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tertanggal 14 Mei 2025, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa ANTONI Alias KOJEK Bin JUNAIDI baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi RIKI Alias BELIS Bin JUNAIDI(dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 22.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Radial Rusun Blok 47 Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban HENDRIYANTO. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 21.00 Wib korban bersama saksi Muhammad Fajar bin Hersan Tambu Semendawai menemui Terdakwa di parkir Cafe Noe di Jalan KH. Ahmad Dahlan tempat Terdakwa dan saudara kandungnya yaitu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riki bekerja sebagai tukang parkir, dimana saat itu korban dan saksi Muhammad Fajar meminta jatah uang parkir kepada Terdakwa namun tidak diberi oleh Terdakwa sehingga korban dan saksi Muhammad Fajar mengancam akan melakukan kekerasan terhadap Terdakwa, lalu Terdakwa menjauh dan tidak lama kemudian korban bersama saksi Muhammad Fajar pergi dari tempat itu ke arah rumah susun (Rusun) dengan mengendarai motor masing-masing, selanjutnya Terdakwa menemui saksi Ansri Diah Permata Sari binti Sutarso yang merupakan kekasih dari Terdakwa di Rumah Makan Bakul Sunda yang letaknya bersebelahan dengan Cafe Noe dan menceritakan jika Terdakwa didatangi oleh korban untuk ketiga kalinya dengan maksud korban hendak mengambil tempat jaga parkir milik Terdakwa dan saksi Riki, lalu mendengar cerita itu saksi Ansri Diah Permata Sari menyarankan kepada Terdakwa untuk menemui korban, setelah itu Terdakwa dan saksi Riki pergi dari Cafe Noe mencari keberadaan korban dengan membawa 2 (dua) bilah parang sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter dan 1 (satu) batang besi sepanjang kurang lebih 2 (dua) meter yang mereka ambil di bawah tangga dekat lokasi parkir Cafe Noe yang sebelumnya memang mereka simpan di sana, saat itu Terdakwa dan saksi Riki pergi menuju arah Rusun dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dimana Terdakwa yang membawa sepeda motor sedangkan saksi Riki dibonceng di belakang sedangkan alat-alat yang mereka bawa berupa 2 (dua) bilah parang diletakkan di pijakan kaki depan sepeda motor dan 1 (satu) batang besi dipegang oleh saksi Riki.

- Bahwa setibanya di Jalan Radial Rusun Blok 47 Terdakwa dan saksi Riki bertemu dengan korban yang sedang mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa menabrakkan motor yang dikendarainya ke motor korban sehingga korban terjatuh, setelah itu Terdakwa dan saksi Riki turun dari motor kemudian saksi Riki menusukkan atau menombakkan besi yang dipegangnya ke arah leher korban sedangkan Terdakwa membacok tubuh korban menggunakan 2 (dua) bilah parang berkali-kali. Bersamaan dengan itu saksi Muhammad Fajar berusaha untuk mendekat namun dihadang oleh saksi Riki sehingga saksi Muhammad Fajar mundur sejauh kurang lebih 5 (lima) meter, lalu tidak lama kemudian saksi Riki kembali mendekati korban dan menusukkan atau menombakkan besi yang dipegangnya ke tubuh korban berkali-kali

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Terdakwa mengejar saksi Muhammad Fajar sehingga saksi Muhammad Fajar lari menyelamatkan diri masuk ke dalam Rusun.

- Bahwa setelah korban sudah tidak bergerak lagi, kemudian Terdakwa dan saksi Riki pergi meninggalkan tempat itu kembali ke Rumah Makan Bakul Sunda untuk menjemput saksi Ansri Diah Permata Sari, dimana saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan saksi Riki dibonceng di belakang dan alat-alat yang digunakan berupa 2 (dua) bilah parang diletakkan di pijakan kaki depan sepeda motor dan 1 (satu) batang besi dipegang oleh saksi Riki. Dan setelah bertemu dengan saksi Ansri Diah Permata Sari kemudian Terdakwa bercerita bahwa Terdakwa sudah berkelahi dengan korban lalu Terdakwa membawa saksi Ansri Diah Permata Sari ke arah Perumnas Sako menggunakan motor yang lain sedangkan motor Honda Beat dibawa oleh saksi Riki, dan di perjalanan saksi Riki membuang 2 (dua) bilah parang dan 1 (satu) batang besi tersebut ke sungai di daerah 26 Ilir Bukit Kecil Palembang untuk selanjutnya saksi Riki menyusul Terdakwa ke rumah keluarganya di daerah Perumnas Sako.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Riki berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian dari Tim Opsnal Unit Pidum Polrestabes Palembang pada tanggal 24 Agustus 2024 di Pelabuhan Bakauheni Propinsi Lampung saat mereka berusaha untuk kabur melarikan diri ke Jakarta.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Riki tersebut, korban Hendriyanto meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 003/SPPL/MRD/VIII/2024 tanggal 24 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rudi Thenggono, Dokter Umum di Siloam Hospitals Palembang, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 21/8 tahun 2024 jam 22.30 WIB di Siloam Hospitals Palembang telah memeriksa seorang korban bernama Hendriyanto dengan hasil pemeriksaan :
Pasien datang dengan keadaan tidak sadarkan diri. Terdapat luka pada kepala : terdapat luka tepi rata berukuran 3 cm di kepala sebelah kiri di atas telinga, ukuran 2 cm pada kelopak mata kiri, 2 cm pada leher, anggota gerak : terdapat luka tepi rata berukuran 5 cm pada pergelangan tangan kanan bagian dalam, ukuran 1 cm pada lengan kanan bawah, ukuran 2 cm pada lengan kiri atas.



Kesimpulan : Pada jenazah laki-laki ini, ditemukan luka-luka tusuk dan Saksitan akibat kekerasan benda tajam. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa ANTONI Alias KOJEK Bin JUNAIDI baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi RIKI Alias BELIS Bin JUNAIDI(dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 22.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Radial Rusun Blok 47 Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban HENDRIYANTO. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 21.00 Wib korban bersama saksi Muhammad Fajar bin Hersan Tambu Semendawai menemui Terdakwa di parkir Cafe Noe di Jalan KH. Ahmad Dahlan tempat Terdakwa dan saudara kandungnya yaitu saksi Riki bekerja sebagai tukang parkir, dimana saat itu korban dan saksi Muhammad Fajar meminta jatah uang parkir kepada Terdakwa namun tidak diberi oleh Terdakwa sehingga korban dan saksi Muhammad Fajar mengancam akan melakukan kekerasan terhadap Terdakwa, lalu Terdakwa menjauh dan tidak lama kemudian korban bersama saksi Muhammad Fajar pergi dari tempat itu ke arah rumah susun (Rusun) dengan mengendarai motor masing-masing, selanjutnya Terdakwa menemui saksi Ansri Diah Permata Sari binti Sutarso yang merupakan kekasih dari Terdakwa di Rumah Makan Bakul Sunda yang letaknya bersebelahan dengan Cafe Noe dan menceritakan jika Terdakwa didatangi oleh korban untuk ketiga kalinya dengan maksud korban hendak mengambil tempat jaga parkir milik Terdakwa dan saksi Riki, lalu mendengar cerita itu saksi Ansri Diah Permata Sari menyarankan kepada Terdakwa untuk menemui korban, setelah itu Terdakwa dan saksi Riki pergi dari Cafe Noe mencari keberadaan korban dengan membawa 2



(dua) bilah parang sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter dan 1 (satu) batang besi sepanjang kurang lebih 2 (dua) meter yang mereka ambil di bawah tangga dekat lokasi parkir Cafe Noe yang sebelumnya memang mereka simpan di sana, saat itu Terdakwa dan saksi Riki pergi menuju arah Rusun dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dimana Terdakwa yang membawa sepeda motor sedangkan saksi Riki dibonceng di belakang sedangkan alat-alat yang mereka bawa berupa 2 (dua) bilah parang diletakkan di pijakan kaki depan sepeda motor dan 1 (satu) batang besi dipegang oleh saksi Riki.

- Bahwa setibanya di Jalan Radial Rusun Blok 47 Terdakwa dan saksi Riki bertemu dengan korban yang sedang mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa menabrakkan motor yang dikendarainya ke motor korban sehingga korban terjatuh, setelah itu Terdakwa dan saksi Riki turun dari motor kemudian saksi Riki menusukkan atau menombakkan besi yang dipegangnya ke arah leher korban sedangkan Terdakwa membacok tubuh korban menggunakan 2 (dua) bilah parang berkali-kali. Bersamaan dengan itu saksi Muhammad Fajar berusaha untuk mendekat namun dihadang oleh saksi Riki sehingga saksi Muhammad Fajar mundur sejauh kurang lebih 5 (lima) meter, lalu tidak lama kemudian saksi Riki kembali mendekati korban dan menusukkan atau menombakkan besi yang dipegangnya ke tubuh korban berkali-kali sedangkan Terdakwa mengejar saksi Muhammad Fajar sehingga saksi Muhammad Fajar lari menyelamatkan diri masuk ke dalam Rusun.
- Bahwa setelah korban sudah tidak bergerak lagi, kemudian Terdakwa dan saksi Riki pergi meninggalkan tempat itu kembali ke Rumah Makan Bakul Sunda untuk menjemput saksi Ansri Diah Permata Sari, dimana saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan saksi Riki dibonceng di belakang dan alat-alat yang digunakan berupa 2 (dua) bilah parang diletakkan di pijakan kaki depan sepeda motor dan 1 (satu) batang besi dipegang oleh saksi Riki. Dan setelah bertemu dengan saksi Ansri Diah Permata Sari kemudian Terdakwa bercerita bahwa Terdakwa sudah berkelahi dengan korban lalu Terdakwa membawa saksi Ansri Diah Permata Sari ke arah Perumnas Sako menggunakan motor yang lain sedangkan motor Honda Beat dibawa oleh saksi Riki, dan di perjalanan saksi Riki membuang 2 (dua) bilah parang dan 1 (satu) batang besi tersebut ke sungai di daerah 26 Ilir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Kecil Palembang untuk selanjutnya saksi Riki menyusul Terdakwa ke rumah keluarganya di daerah Perumnas Sako.

- Bahwa Terdakwa dan saksi Riki berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian dari Tim Opsnal Unit Pidum Polrestabes Palembang pada tanggal 24 Agustus 2024 di Pelabuhan Bakauheni Propinsi Lampung saat mereka berusaha untuk kabur melarikan diri ke Jakarta.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Riki tersebut, korban Hendriyanto meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 003/SPPL/MRD/VIII/2024 tanggal 24 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rudi Thenggono, Dokter Umum di Siloam Hospitals Palembang, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 21/8 tahun 2024 jam 22.30 WIB di Siloam Hospitals Palembang telah memeriksa seorang korban bernama Hendriyanto dengan hasil pemeriksaan :

Pasien datang dengan keadaan tidak sadarkan diri. Terdapat luka pada kepala : terdapat luka tepi rata berukuran 3 cm di kepala sebelah kiri di atas telinga, ukuran 2 cm pada kelopak mata kiri, 2 cm pada leher, anggota gerak : terdapat luka tepi rata berukuran 5 cm pada pergelangan tangan kanan bagian dalam, ukuran 1 cm pada lengan kanan bawah, ukuran 2 cm pada lengan kiri atas.

Kesimpulan : Pada jenazah laki-laki ini, ditemukan luka-luka tusuk dan Saksitan akibat kekerasan benda tajam. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ANTONI Alias KOJEK Bin JUNAIDI bersama-sama dengan saksi RIKI Alias BELIS Bin JUNAIDI(dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 22.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Radial Rusun Blok 47 Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut, yaitu terhadap korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIYANTO. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 21.00 Wib korban bersama saksi Muhammad Fajar bin Hersan Tambu Semendawai menemui Terdakwa di parkiran Cafe Noe di Jalan KH. Ahmad Dahlan tempat Terdakwa dan saudara kandungnya yaitu saksi Riki bekerja sebagai tukang parkir, dimana saat itu korban dan saksi Muhammad Fajar meminta jatah uang parkir kepada Terdakwa namun tidak diberi oleh Terdakwa sehingga korban dan saksi Muhammad Fajar mengancam akan melakukan kekerasan terhadap Terdakwa, lalu Terdakwa menjauh dan tidak lama kemudian korban bersama saksi Muhammad Fajar pergi dari tempat itu ke arah rumah susun (Rusun) dengan mengendarai motor masing-masing, selanjutnya Terdakwa menemui saksi Ansri Diah Permata Sari binti Sutarso yang merupakan kekasih dari Terdakwa di Rumah Makan Bakul Sunda yang letaknya bersebelahan dengan Cafe Noe dan menceritakan jika Terdakwa didatangi oleh korban untuk ketiga kalinya dengan maksud korban hendak mengambil tempat jaga parkir milik Terdakwa dan saksi Riki, lalu mendengar cerita itu saksi Ansri Diah Permata Sari menyarankan kepada Terdakwa untuk menemui korban, setelah itu Terdakwa dan saksi Riki pergi dari Cafe Noe mencari keberadaan korban dengan membawa 2 (dua) bilah parang sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter dan 1 (satu) batang besi sepanjang kurang lebih 2 (dua) meter yang mereka ambil di bawah tangga dekat lokasi parkir Cafe Noe yang sebelumnya memang mereka simpan di sana, saat itu Terdakwa dan saksi Riki pergi menuju arah Rusun dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dimana Terdakwa yang membawa sepeda motor sedangkan saksi Riki dibonceng di belakang sedangkan alat-alat yang mereka bawa berupa 2 (dua) bilah parang diletakkan di pijakan kaki depan sepeda motor dan 1 (satu) batang besi dipegang oleh saksi Riki.
- Bahwa setibanya di Jalan Radial Rusun Blok 47 Terdakwa dan saksi Riki bertemu dengan korban yang sedang mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa menabrakkan motor yang dikendarainya ke motor korban sehingga korban terjatuh, setelah itu Terdakwa dan saksi Riki turun dari motor kemudian saksi Riki menusukkan atau menombakkan besi yang dipegangnya ke arah leher korban sedangkan Terdakwa membacok tubuh korban menggunakan 2 (dua) bilah parang berkali-kali.

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bersamaan dengan itu saksi Muhammad Fajar berusaha untuk mendekat namun dihadang oleh saksi Riki sehingga saksi Muhammad Fajar mundur sejauh kurang lebih 5 (lima) meter, lalu tidak lama kemudian saksi Riki kembali mendekati korban dan menusukkan atau menombakkan besi yang dipegangnya ke tubuh korban berkali-kali sedangkan Terdakwa mengejar saksi Muhammad Fajar sehingga saksi Muhammad Fajar lari menyelamatkan diri masuk ke dalam Rusun.

- Bahwa setelah korban sudah tidak bergerak lagi, kemudian Terdakwa dan saksi Riki pergi meninggalkan tempat itu kembali ke Rumah Makan Bakul Sunda untuk menjemput saksi Ansri Diah Permata Sari, dimana saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan saksi Riki dibonceng di belakang dan alat-alat yang digunakan berupa 2 (dua) bilah parang diletakkan di pijakan kaki depan sepeda motor dan 1 (satu) batang besi dipegang oleh saksi Riki. Dan setelah bertemu dengan saksi Ansri Diah Permata Sari kemudian Terdakwa bercerita bahwa Terdakwa sudah berkelahi dengan korban lalu Terdakwa membawa saksi Ansri Diah Permata Sari ke arah Perumnas Sako menggunakan motor yang lain sedangkan motor Honda Beat dibawa oleh saksi Riki, dan di perjalanan saksi Riki membuang 2 (dua) bilah parang dan 1 (satu) batang besi tersebut ke sungai di daerah 26 Ilir Bukit Kecil Palembang untuk selanjutnya saksi Riki menyusul Terdakwa ke rumah keluarganya di daerah Perumnas Sako.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Riki berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian dari Tim Opsnal Unit Pidum Polrestabes Palembang pada tanggal 24 Agustus 2024 di Pelabuhan Bakauheni Propinsi Lampung saat mereka berusaha untuk kabur melarikan diri ke Jakarta.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Riki tersebut, korban Hendriyanto meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 003/SPPL/MRD/VIII/2024 tanggal 24 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rudi Thenggono, Dokter Umum di Siloam Hospitals Palembang, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 21/8 tahun 2024 jam 22.30 WIB di Siloam Hospitals Palembang telah memeriksa seorang korban bernama Hendriyanto dengan hasil pemeriksaan :
Pasien datang dengan keadaan tidak sadarkan diri. Terdapat luka pada kepala : terdapat luka tepi rata berukuran 3 cm di kepala sebelah kiri di atas telinga, ukuran 2 cm pada kelopak mata kiri, 2 cm pada leher,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota gerak : terdapat luka tepi rata berukuran 5 cm pada pergelangan tangan kanan bagian dalam, ukuran 1 cm pada lengan kanan bawah, ukuran 2 cm pada lengan kiri atas.

- Kesimpulan : Pada jenazah laki-laki ini, ditemukan luka-luka tusuk dan Saksitan akibat kekerasan benda tajam. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Vivi Oktaria binti Parsidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang membuat laporan polisi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang melaporkan Terdakwa, karena Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap suami Saksi;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 22.15 WIB di Jalan Radial Rusun Blok 47 Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di rumah Saksi, yang mana Saksi ditelepon oleh istri teman suami Saksi kalau korban (suami Saksi) ribut dan sudah meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi langsung ke Rumah Sakit Siloam yang mana saat itu korban sudah tidak bernyawa lagi;
- Bahwa ada luka pada tubuh korban dibagian kepala, leher, dan nadi putus;
- Bahwa yang Saksi lihat luka bacokan;
- Bahwa Saksi tidak lihat kejadian pembunuhan tersebut tetapi Saksi lihat semua luka – lika yang ada pada tubuh korban;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap suami Saksi setelah di Kantor Polisi, saat itu Saksi lapor polisi dan polisi memberitahu Saksi bahwa Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa alat yang digunakan saat itu berupa senjata tajam jenis tombak dan kapak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak ikut melakukannya;

2. Saksi Muhammad Fajar bin Hersan Tambu Semendawai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara yang sedang dihadapi oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa adalah teman kecil Saksi yang bernama Hendriyanto alias A'Boy;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 22.15 WIB di Jalan Radial Rusun Blok 47 Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang;
- Bahwa awalnya Saksi bertemu dengan korban pada pukul 05.00 WIB di Pasar 26 Ilir, kemudian korban berkata kepada Saksi minta temanin ke Caffe Noe bertemu dengan bos milik Caffe Noe tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Caffe Noe berlokasi dekat Jalan Kedaung;
- Bahwa tujuan ke Caffe Noe untuk menemui bos pemilik Caffe Noe minta kerja, kemudian pada malam hari Saksi datang ke rumah korban dan ada Sdr Febri datang juga setelah itu kita pergi bersama tetapi pada saat dalam perjalanan sandal Sdr Febri putus jadi Sdr Febri pulang dulu ke rumah ganti sandal. Lalu Saksi dan korban pergi ke Caffe Noe sesampainya disana kami bertemu Terdakwa dan kami bilang "ada tidak bosnya di dalam" kemudian Terdakwa berkata "tunggu dulu disini Saksi ke dalam" saat itu ada bertemu dengan Saksi Riki. Setelah menunggu dikarenakan lama korban mengajak Saksi pulang, dan pada saat pulang kami lihat dibelakang Terdakwa mengejar kami sambil membawa tombak dan pedang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Riki ada di Caffe tersebut karena jaga malam;
- Bahwa Saksi dan korban membawa sepeda motor masing – masing;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut di depan Caffe Noe, pada saat di persimpangan ternyata Terdakwa dan Saksi Riki meminjam sepeda motor milik orang lain untuk mengejar kita, dan pada saat di simpang 4 (empat) Terdakwa menabrak korban dari belakang dan Saksi lihat Saksi Riki juga langsung menombak Korban kemudian mereka sama – sama jatuh, lalu Terdakwa ambil senjata mengeroyok korban dan saat itu Saksi langsung berlari;
- Bahwa yang Saksi lihat, Saksi Riki menggunakan tombak gagang besi menombak korban sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa menggunakan pedang membacok Korban sebanyak 3 – 4 kali;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang mengendarai sepeda motor korban dulu baru Saksi, setelah sampai di simpang 4 PIM, korban sambil main Handphone lalu Saksi potong jalannya dan belok lalu tidak jauh dari simpang 4 Saksi menoleh ke belakang lihat suara tabrakan;
- Bahwa awalnya mereka kejar jalan kaki dari depan Caffe Noe, dan Saksi melihat Saksi Riki membawa senjata tajam tombak dan Terdakwa membawa 2 (dua) pedang;
- Bahwa Saksi lihat kejadian saat itu bukan lagi di depan Caffe Noe tetapi di Simpang Radial Saksi lihat jarak Saksi sekitar 4 – 5 meter, yang membawa sepeda motor Terdakwa tetapi yang menombak korban adalah Saksi Riki;
- Bahwa Saksi lihat Terdakwa ambil pedang;
- Bahwa di tempat kejadian ada lampu simpang 4 sehingga Saksi bisa lihat dengan jelas;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi tidak sanggup lalu pergi minta tolong jemput teman Saksi, dan setelah itu kata teman kalau korban dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa saksi bukan minta jatah, kami mau minta kerjaan ikut andil sebagai keamanan;
- Bahwa sebelumnya kami sudah bertemu, tetapi mereka bilang bos tidak ada sehingga kami ngulang ke caffe tersebut 2 (dua) kali;
- Bahwa dari Terdakwa sepertinya tidak mau terima kami;
- Bahwa sebenarnya saat itu Sdr Febri itu teman dekatnya bos tetapi karena sendalnya putus jadi sekalian kami tunggu Sdr Febri kami datang ke Caffe, kemudian Terdakwa menyuruh tunggu dulu dan mereka masuk dan ternyata mereka membawa tombak;
- Bahwa tujaun kami datang bukan untuk memalak, kalau kami malak kenapa kami mau temui bos caffe nya;
- Bahwa Sdr Febri merupakan teman korban dan teman dekatnya bos caffe Noe;
- Bahwa Saksi lihat Terdakwa dan Saksi Riki membawa tombak dan parang;
- Bahwa Terdakwa saat itu membawa sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak ikut membacok korban, karena Terdakwa tidak tahu menahu;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Ari Saputra alias Etok bin Asli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara yang sedang dihadapi oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 22.15 WIB di Jalan Radial Rusun Blok 47 Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang;
- Bahwa awalnya Saksi dari rumah mau membeli pulsa tetapi saat itu Saksi lihat ada keramaian kemudian Saksi dipanggil oleh teman Saksi yang mengatakan kenal atau tidak lalu Saksi lihat ternyata a'Boy (korban), setelah itu korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Siloam menggunakan becak;
- Bahwa Saksi lihat ada luka pada tubuh korban di leher, tangan, dan tengkuk sudah berdarah semua;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat kejadian;
- Bahwa saat itu korban sempat mendengkur / ngorok, dan saat Saksi bawa kepala Korban sudah tengkleng seperti ayam dipotong, dan tidak lama di Rumah Sakit korban langsung meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Ansri Diah Permata Sari binti Sutarso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi di Caffé Noe sekarang tempat main billiard;
- Bahwa saksi berada di tempat tersebut karena Saksi biasanya menemani Terdakwa;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 22.15 WIB di Jalan Radial Rusun Blok 47 Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di rumah Saksi lalu Terdakwa ditelepon oleh Bos Caffé Noe dengan berkata "jek sinilah ada uong nak ketemu, uruslah karena mereka minta jatah" Terdakwa juga bilang ke Saksi "cak mano yang" lalu Saksi bilang ke Terdakwa temuila, kemudian pergi ke Caffé Noe yang Saksi yakinkan pasti mereka ngobrol lalu Saksi tinggal main handphone, tidak lama kemudian Terdakwa datang mengatakan "yang yang naeklah motor" lalu Saksi naik dan di jalan

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Plg



Terdakwa cerita Saksi Riki sudah “nganu korban” lalu kami pergi ke rumah teman Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah di BAP;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP I Point 7 itu tidak benar, Terdakwa tidak membawa apapun Terdakwa hanya mengendarai sepeda motor saja;
- Bahwa yang Saksi lihat Saksi Riki membawa tombak dan pedang;
- Bahwa keterangan Saksi pada pada BAP kedua point 5 benar;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai juru parkir dan keamanan;
- Bahwa Korban sudah 3 (tiga) kali datang ke Caffe Noe, 2 (dua) kali datang sendiri dan 1 (satu) kali bersama Sdr M Fajar;
- Bahwa yang Saksi dengar saat itu “cakmano – cakmno kami nak minta jatah” yang mana kesannya saat itu memaksa;
- Bahwa Bos caffe Noe tidak mau bertemu dengan korban dan menyuruh Terdakwa yang menemuinya;
- Bahwa kalau yang Saksi lihat tombak tidak dipakai, tetapi biasanya tombak ada di dekat Caffe Noe;
- Bahwa Saksi tidak lihat Terdakwa dan Saksi Riki membawa tombak dan Parang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi M. Indra Fahrozi bin Saiful, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan karena Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 22.15 WIB di Jalan Radial Rusun Blok 46 Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah 2 (dua) hari kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan Saksi Riki akan melarikan diri ke Jakarta jadi kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Pelabuhan Bakauhuni di dalam Bus;
- Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap korban sehingga korbannya meninggal dunia, dan berdasarkan informasi dari masyarakat Pelakunya 2 (dua) orang atas nama Antoni Alias Kojek dan Riki Alias Belis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan penangkapan Saksi dan team menginterogasi kepada Terdakwa dan Saksi Riki, Terdakwa dan Saksi Riki mengakui perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat interogasi, peran Terdakwa yang membawa sepeda motor sedangkan Saksi Riki yang membawa tombak, dan pada saat kejadian Terdakwa serta Saksi Riki menabrak sepeda motor Korban dulu kemudian korban jatuh, lalu Terdakwa mengapak korban Saksi Riki juga menggunakan tombak besi;
- Bahwa Terdakwa mengapak korban menggunakan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa Korban dan Sdr Tatang datang dengan tujuan mau bertemu dengan bos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Riki bekerja di parkir di Caffé NOE;
- Bahwa permasalahannya adalah lahan parkir;
- Bahwa saat korban datang menemui Terdakwa membawa senjata tajam juga;
- Bahwa penjelasan yang Saksi sampaikan saat ini berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan di lapangan;
- Bahwa berdasarkan informasi, bahwa awalnya Terdakwa sendirian kemudian melihat korban datang berdua jadi Terdakwa pulang panggil adiknya yaitu Saksi Riki, yang mana pada saat kejadian Terdakwa dikejar kemudian Terdakwa pulang panggil adiknya lalu Terdakwa dan Saksi Riki juga ikut balik mengejar Korban;
- Bahwa sepeda motor korban memang sengaja ditabrak oleh Terdakwa;
- Bahwa yang jatuh adalah korban (Sdr Hendriyanto) yang mana posisi Sdr Tata jauh tidak bermotor jadi posisi yang bermotor hanya korban saja;
- Bahwa ada yang membawa pedang dan ada yang membawa tombak;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban meninggal dunia;
- Bahwa Korban meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa Korban meninggal dunia dalam keadaan luka bacok, luka tusuk di kepala, telinga, bahu;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa melarikan diri ke tempat keluarganya di Jakarta;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan team melakukan pengejaran terhadap Terdakwa di Desa Batun tempat bibikny Terdakwa, dan dari situlah kami mendapatkan informasi kalau Terdakwa melarikan diri ke Jakarta;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perlawanan saat melakukan penangkapan, tetapi awalnya Terdakwa berbelit setelah diinterogasi mendalam barulah Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Riki saudara kandung;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa pakaian korban dan ada barang bukti yang tidak ketemu, sedangkan barang bukti senjata tajam sudah dibuang oleh Terdakwa ke sungai;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Riki bekerja sebagai juru parkir di Caffe Noe;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa bekerja sebagai juru parkir secara resmi atau ilegal;
- Bahwa permasalahannya korban mau ambil lahan parkir Terdakwa;
- Bahwa yang lebih dulu jaga parkir di caffe tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Riki;
- Bahwa Korban datang ke tempat kejadian bersama Sdr Tatak;
- Bahwa korban juga membawa senjata tajam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Riki alias Belis bin Junaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di BAP Polisi pada bulan Agustus 2024 sebagai saksi untuk perkara Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP benar;
- Bahwa pada keterangan yang Saksi jelaskan tersebut benar Saksi membawa tombak tetapi yang membawa parang itu tidak benar;
- Bahwa benar di BAP tersebut tanda tangan Saksi, dan Saksi membaca mengeja sebelum tanda tangan;
- Bahwa yang digunakan hanya tombak saja sedangkan parang tidak digunakan;
- Bahwa Saksi menyangkal keterangan karena memang Terdakwa tidak ikut melakukannya;
- Bahwa Saksi diperiksa BAP saat itu Polisi yang mengetik Saksi disuruh mengiyakan dan Saksi tinggal tanda tangan;
- Bahwa Saksi mendengar hasil visum yang dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa mata tombak Saksi segitiga lancip 2 (dua) jari, kanan kiri lancip dan saat itu Saksi menusuknya ngacak;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyangkal keterangan memang Terdakwa tidak ikut, Terdakwa dikejar oleh Sdr Tatak lalu Terdakwa kabur dan saat itu Saksi kejar korban menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa saat korban datang ke Caffe Neo membawa senjata tajam juga;
 - Bahwa Korban sudah 3 (tiga) kali datang ke Caffe Nei, yang mana saat pertama dan kedua datang korban sudah membawa senjata tajam, dan yang ketiga kalinya Saksi berkelahi dengan Sdr Hendri karena korban akan mengambil alih parkir di temoat tersebut;
 - Bahwa Saksi menjaga parkir di Caffe Neo sudah 5 (lima) tahun sedangkan Terdakwa sudah 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa Saksi resmi jaga parkir di tempat tersebut;
 - Bahwa saat itu Saksi di parkir sendiri, Terdakwa diperiksa lalu dipepet oleh korban dan Sdr Tata, lalu Terdakwa dikejar oleh korban dan Sdr Tata kemudian Saksi kejar balik;
 - Bahwa Saksi tombak korban secara acak, dan saat itu korban juga membawa senjata tajam;
 - Bahwa yang mengambil alih parkir tersebut adalah anggota (anak buah) korban;
 - Bahwa Saksi yang menombak korban dan setelah Saksi tombak Saksi tarik kembali;
 - Bahwa Korban sudah 3 (tiga) kali mendatangi Caffe Neo;
 - Bahwa Saksi Saksi menombak korban kejadiannya di Blok Rusun;
 - Bahwa Saksi mengejar karena Saksi membela diri saja;
 - Bahwa Saksi yang membuat irisan di badan korban yang mana saat itu hanya Saksi dan korban saja;
 - Bahwa Saksi sudah memberikan keterangan secara jujur;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa pada saat kejadian hanya Sdr Riki sendirian saja;
- Bahwa yang membawa sepeda motor Sdr Riki;
- Bahwa pada saat korban datang Terdakwa mau masuk dan Terdakwa lari, tetapi Terdakwa tidak ikut boncengan dengan Sdr Riki;
- Bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar, penjelasan Terdakwa yang membawa sepeda motor itu tidak benar;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa diperiksa BAP Terdakwa mengakui, dan saat itu Terdakwa diajak duel oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa menyangkal karena Terdakwa tidak melakukannya, sumpah demi Allah Terdakwa tidak melakukannya;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mabuk dan Terdakwa dalam keadaan sadar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Redianto bin Guntur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahuinya Saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk menjadi saksi dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa awalnya saat itu kami sedang duduk santai dengan Terdakwa, kemudian Korban datang turun dari motor mendekati kami sambil membawa senjata tajam jenis parang yang mana Korban datang dengan tujuan untuk meminta jatah;
- Bahwa Korban datang bersama dengan Sdr Tatak;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung lari, dan Saksi Riki mengejar menggunakan sepeda motor;
- Bahwa posisi Saksi saat Sdr itu Saksi sedang berada di lokasi tersebut sedang berdiri;
- Bahwa Saksi Riki membawa senjata tajam jenis tumbak;
- Bahwa Saksi tidak lihat saat penusukan atau penganiayaan;
- Bahwa Korban sudah 3 (tiga) kali datang meminta jatah;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Riki memang resmi parkir di tempat tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ikut mengejar tetapi langsung berlari sedangkan Saksi Riki yang mengejar korban;
- Bahwa saat itu hanya Saksi Riki sendirian yang mengejar korban menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa langsung berlari;
- Bahwa korban sudah duluan berlarnya menggunakan sepeda motor masing - masing;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan Balenciaga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver tahun 2024 Nomor Polisi BG 2174 ADA Nomor Rangka : MH1JM822XRK162350 Nomor Mesin : JM82E-2163161 a.n. Santi Octavia;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor : 003/SPPL/MRD/VIII/2024 tanggal 24 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rudi Thenggono, Dokter Umum di Siloam Hospitals Palembang, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 21/8 tahun 2024 jam 22.30 WIB di Siloam Hospitals Palembang telah memeriksa seorang korban bernama Hendriyanto dengan hasil pemeriksaan :
 - Pasien datang dengan keadaan tidak sadarkan diri. Terdapat luka pada kepala : terdapat luka tepi rata berukuran 3 cm di kepala sebelah kiri di atas telinga, ukuran 2 cm pada kelopak mata kiri, 2 cm pada leher, anggota gerak : terdapat luka tepi rata berukuran 5 cm pada pergelangan tangan kanan bagian dalam, ukuran 1 cm pada lengan kanan bawah, ukuran 2 cm pada lengan kiri atas.
 - Kesimpulan : Pada jenazah laki-laki ini, ditemukan luka-luka tusuk dan sayatan akibat kekerasan benda tajam. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 22.15 WIB di Jalan Radial Rusun Blok 47 Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang Terdakwa dan Saksi Riki menombak korban yang bernama Hendriyanto, dari perbuatan Terdakwa dan Saksi Riki tersebut korban meninggal dunia ditempat kejadian;
- Bahwa awalnya Saksi Muhammad Fajar dan korban datang ke Caffe Neo tujuannya ke Caffe Noe untuk menemui bos pemilik Caffe Noe minta kerja, sesampainya disana kami bertemu Terdakwa dan kami bilang "ada tidak bosnya di dalam" kemudian Terdakwa berkata "tunggu dulu disini Saksi ke dalam" saat itu ada bertemu dengan Saksi Riki. Setelah menunggu dikarenakan lama korban mengajak Saksi Muhammad Fajar, dan pada saat pulang Saksi Muhammad Fajar lihat dibelakang Terdakwa mengejar Saksi Muhammad Fajar dan korban sambil membawa tombak dan pedang yang mana awalnya kejadian tersebut di depan Caffe Noe, pada saat di persimpangan ternyata Terdakwa dan Saksi Riki meminjam sepeda motor

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik orang lain untuk mengejar Saksi Muhammad Fajar dan korban, dan pada saat di simpang 4 (empat) Terdakwa menabrak korban dari belakang dan Saksi Muhammad Fajar lihat Saksi Riki juga langsung menombak Korban kemudian mereka sama – sama jatuh, lalu Terdakwa ambil senjata mengeroyok korban dan saat itu Saksi Muhammad Fajar langsung berlari;

- Bahwa Saksi Riki menggunakan tombak gagang besi menombak korban sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa menggunakan pedang membacok Korban sebanyak 3 – 4 kali
- Bahwa kejadian saat itu bukan lagi di depan Caffe Noe tetapi di Simpang Radial Saksi lihat jarak Saksi sekitar 4 – 5 meter, yang membawa sepeda motor Terdakwa tetapi yang menombak korban adalah Saksi Riki;
- Bahwa saat korban datang menemui Terdakwa membawa senjata tajam juga dan korban sudah 3 (tiga) mendatangi caffe Neo tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Ari Saputra alias Etok melihat ada keramaian kemudian saksi Ari Saputra alias Etok dipanggil oleh teman saksi Ari Saputra alias Etok yang mengatakan kenal atau tidak lalu saksi Ari Saputra alias Etok lihat ternyata a'Boy (korban), setelah itu korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Siloam menggunakan becak;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 003/SPPL/MRD/VIII/2024 tanggal 24 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rudi Thenggono, Dokter Umum di Siloam Hospitals Palembang, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 21/8 tahun 2024 jam 22.30 WIB di Siloam Hospitals Palembang telah memeriksa seorang korban bernama Hendriyanto dengan hasil pemeriksaan :
 - Pasien datang dengan keadaan tidak sadarkan diri. Terdapat luka pada kepala : terdapat luka tepi rata berukuran 3 cm di kepala sebelah kiri di atas telinga, ukuran 2 cm pada kelopak mata kiri, 2 cm pada leher, anggota gerak : terdapat luka tepi rata berukuran 5 cm pada pergelangan tangan kanan bagian dalam, ukuran 1 cm pada lengan kanan bawah, ukuran 2 cm pada lengan kiri atas.
 - Kesimpulan : Pada jenazah laki-laki ini, ditemukan luka-luka tusuk dan sayatan akibat kekerasan benda tajam. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yaitu alternatif subsidieritas sebagaimana diatur dalam Pertama Primair Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Subsidair Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Atau Kedua Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tetap berlaku dan dipegang teguh asas/prinsip yang menyatakan “Tiada hukuman tanpa kesalahan”, jadi agar seseorang dapat dihukum haruslah lebih dahulu dibuktikan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sifat akan subsidieritas dari dakwaan Penuntut Umum seperti tersebut diatas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai dakwaan primair, dengan ketentuan bahwa apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan yang selebihnya haruslah dikesampingkan, namun apabila pada dakwaan primair tidak terbukti maka barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan yang selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsur perbuatan pidananya adalah:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;
4. Direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;



Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa telah menyebutkan dengan jelas identitasnya yang ternyata telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa ANTONI ALIAS KOJEK BIN JUNAIDI, oleh karena itu maka yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa ANTONI ALIAS KOJEK BIN JUNAIDI tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa ANTONI ALIAS KOJEK BIN JUNAIDI sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “sengaja” adalah menyangkut sikap bathin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari suatu kesengajaan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut Memorie van Toelichting (M.v.T) disebutkan bahwa kesengajaan adalah menghendaki atau mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya, dan di dalam teori Ilmu Hukum Pidana unsur sengaja dibagi dalam 3 (tiga) kualitas pengertian, yaitu :

1. “Sengaja sebagai tujuan”, yaitu kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendakinya;
2. “Sengaja berkesadaran kepastian “ yaitu apabila pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan tercapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain;
3. “Sengaja berkesadaran kemungkinan” yaitu pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa orang lain dalam rumusan delik ini adalah adanya orang lain selain dari pada Terdakwa itu sendiri yang dengan sengaja dihilangkan nyawanya oleh Terdakwa dengan suatu perbuatan yang telah nyata-nyata dilakukannya, serta terdapat pula suatu hubungan sebab akibat antara perbuatan Terdakwa tersebut dengan meninggalnya korban;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang mana keterangannya saling berkesesuaian, yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 22.15 WIB di Jalan Radial Rusun Blok 47 Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang, awalnya Saksi Muhammad Fajar dan korban datang ke Caffe Neo tujuannya ke Caffe Noe untuk menemui bos pemilik Caffe Noe minta kerja, sesampainya disana kami bertemu Terdakwa dan kami bilang "ada tidak bosnya di dalam" kemudian Terdakwa berkata "tunggu dulu disini Saksi ke dalam" saat itu ada bertemu dengan Saksi Riki. Setelah menunggu dikarenakan lama korban mengajak Saksi Muhammad Fajar, dan pada saat pulang Saksi Muhammad Fajar lihat dibelakang Terdakwa mengejar Saksi Muhammad Fajar dan korban sambil membawa tombak dan pedang yang mana awalnya kejadian tersebut di depan Caffe Noe, pada saat di persimpangan ternyata Terdakwa dan Saksi Riki meminjam sepeda motor milik orang lain untuk mengejar Saksi Muhammad Fajar dan korban, dan pada saat di simpang 4 (empat) Terdakwa menabrak korban dari belakang dan Saksi Muhammad Fajar lihat Saksi Riki juga langsung menombak Korban kemudian mereka sama – sama jatuh, lalu Terdakwa ambil senjata mengeroyok korban dan saat itu Saksi Muhammad Fajar langsung berlari. Saksi Riki menggunakan tombak gagang besi menombak korban sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa menggunakan pedang membacok Korban sebanyak 3 – 4 kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketika Terdakwa menabrak korban dari belakang dan Saksi Riki juga langsung menombak Korban kemudian mereka sama – sama jatuh, lalu Terdakwa ambil senjata mengeroyok korban maka nampak jelas kalau Terdakwa memiliki sikap bathin yang menghendaki akibat sebagai tujuan pada diri korban, yang mana dikualifikasikan sebagai "Sengaja sebagai tujuan", yaitu kesengajaan yang dilakukan oleh sipelaku / Terdakwa itu memang benar-benar menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh si Pelaku/Terdakwa;

Menimbang bahwa, akibat dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, korban meninggal dunia;

Menimbang bahwa, berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 003/SPPL/MRD/VIII/2024 tanggal 24 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rudi Thenggono, Dokter Umum di Siloam Hospitals Palembang, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 21/8 tahun 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 22.30 WIB di Siloam Hospitals Palembang telah memeriksa seorang korban bernama Hendriyanto dengan hasil pemeriksaan :

- Pasien datang dengan keadaan tidak sadarkan diri. Terdapat luka pada kepala : terdapat luka tepi rata berukuran 3 cm di kepala sebelah kiri di atas telinga, ukuran 2 cm pada kelopak mata kiri, 2 cm pada leher, anggota gerak : terdapat luka tepi rata berukuran 5 cm pada pergelangan tangan kanan bagian dalam, ukuran 1 cm pada lengan kanan bawah, ukuran 2 cm pada lengan kiri atas.
- Kesimpulan : Pada jenazah laki-laki ini, ditemukan luka-luka tusuk dan sayatan akibat kekerasan benda tajam. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam, dengan demikian unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta dihubungkan dengan pembuktian unsur sebelumnya dimana pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 22.15 WIB di Jalan Radial Rusun Blok 47 Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang Terdakwa Terdakwa menabrak korban dari belakang dan Saksi Riki juga langsung menombak Korban kemudian mereka sama – sama jatuh, lalu Terdakwa ambil senjata mengeroyok korban, dari perbuatan Terdakwa dan Saksi Riki tersebut korban meninggal dunia ditempat kejadian;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut nampak peran dan kedudukan dari Terdakwa dan saksi Riki dalam melakukan tindak pidana tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ke-3 yaitu turut serta melakukan tindak pidana telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur dengan direncanakan lebih dahulu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur direncanakan lebih dulu, dalam rumusan delik ini harus dibuktikan apakah Terdakwa telah mempunyai rencana sebelumnya guna melaksanakan maksud dari perbuatannya tersebut dan untuk itu diisyaratkan adanya suatu jangka waktu singkat ataupun panjang sehingga dalam waktu itu pelaku dalam hal ini Terdakwa Antoni alias Kojek bin Junaidi mempunyai kesempatan untuk mempertimbangkan atas segala apa dan dengan cara yang bagaimana akan melakukan atau melaksanakan perbuatannya tersebut secara tenang, serta

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memikirkan dan membayangkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang hendak dilakukannya tersebut;

Menurut Yurisprudensi bahwa untuk dapat diterima mengenai adanya suatu “perencanaan terlebih dahulu” atau “voorbedachtterraade” adalah diperlukan suatu jangka waktu singkat atau panjang untuk dapat mempertimbangkan secara tenang dan mempertimbangkan kembali secara tenang pula, si pelaku haruslah dapat meyakinkan dirinya akan arti dan akibat dari perbuatannya dalam suasana yang memungkinkan untuk memikirkan kembali rencananya” (H.R. 22 Maret 1909 W.8851);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang keterangannya saling berkesesuaian yang mana pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 22.15 WIB di Jalan Radial Rusun Blok 47 Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang, Saksi Muhammad Fajar dan korban datang ke Caffe Neo tujuannya ke Caffe Noe untuk menemui bos pemilik Caffe Noe minta kerja, sesampainya disana kami bertemu Terdakwa dan kami bilang “ada tidak bosnya di dalam” kemudian Terdakwa berkata “tunggu dulu disini Saksi ke dalam” saat itu ada bertemu dengan Saksi Riki. Setelah menunggu dikarenakan lama korban mengajak Saksi Muhammad Fajar, dan pada saat pulang Saksi Muhammad Fajar lihat dibelakang Terdakwa mengejar Saksi Muhammad Fajar dan korban sambil membawa tombak dan pedang yang mana awalnya kejadian tersebut di depan Caffe Noe, pada saat di persimpangan ternyata Terdakwa dan Saksi Riki meminjam sepeda motor milik orang lain untuk mengejar Saksi Muhammad Fajar dan korban, dan pada saat di simpang 4 (empat) Terdakwa menabrak korban dari belakang dan Saksi Muhammad Fajar lihat Saksi Riki juga langsung menombak Korban kemudian mereka sama – sama jatuh, lalu Terdakwa ambil senjata mengeroyok korban dan saat itu Saksi Muhammad Fajar langsung berlari;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa pada saat bertemu dengan korban Hendriyanto tanpa sengaja dan direncanakan, dan ketika bertemu pun awalnya korban Hendriyanto datang ke Caffer Neo untuk meminta pekerjaan (jatah) dan pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Hendriyanto pun dilakukan secara spontan setelah adanya percekcoakan (pertengkaran) maka berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Plg



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa unsur pertama "barang siapa" dalam rumusan delik ini telah dipertimbangkan pada dakwaan primair dan Majelis Hakim telah berpendapat bahwa unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, maka pertimbangan mengenai unsur "barang siapa" diambil alih menjadi pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini, dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan yaitu menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan menginsyafi, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dapat dikatakan bahwa kesengajaan berarti kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Atau dengan kata lain bahwa kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan, menurut doktrin hukum pidana Ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oormerk);

Kesengajaan sebagai maksud yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu;



2. Kesengajaan sebagai kepastian (opzet als Zekerheidsbewustzijn);

Kesengajaan sebagai kepastian yaitu kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki. Dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu:

- Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku, dan;
- Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi;

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis);

Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang mana keterangannya saling berkesesuaian, yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 22.15 WIB di Jalan Radial Rusun Blok 47 Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang, awalnya Saksi Muhammad Fajar dan korban datang ke Caffe Neo tujuannya ke Caffe Noe untuk menemui bos pemilik Caffe Noe minta kerja, sesampainya disana kami bertemu Terdakwa dan kami bilang “ada tidak bosnya di dalam” kemudian Terdakwa berkata “tunggu dulu disini Saksi ke dalam” saat itu ada bertemu dengan Saksi Riki. Setelah menunggu dikarenakan lama korban mengajak Saksi Muhammad Fajar, dan pada saat pulang Saksi Muhammad Fajar lihat dibelakang Terdakwa mengejar Saksi Muhammad Fajar dan korban sambil membawa tombak dan pedang yang mana awalnya kejadian tersebut di depan Caffe Noe, pada saat di persimpangan ternyata Terdakwa dan Saksi Riki meminjam sepeda motor milik orang lain untuk mengejar Saksi Muhammad Fajar dan korban, dan pada saat di simpang 4 (empat) Terdakwa menabrak



korban dari belakang dan Saksi Muhammad Fajar lihat Saksi Riki juga langsung menombak Korban kemudian mereka sama – sama jatuh, lalu Terdakwa ambil senjata mengeroyok korban dan saat itu Saksi Muhammad Fajar langsung berlari. Saksi Riki menggunakan tombak gagang besi menombak korban sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa menggunakan pedang membacok Korban sebanyak 3 – 4 kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketika Terdakwa menabrak korban dari belakang dan Saksi Riki juga langsung menombak Korban kemudian mereka sama – sama jatuh, lalu Terdakwa ambil senjata mengeroyok korban maka nampak jelas kalau Terdakwa memiliki sikap bathin yang menghendaki akibat sebagai tujuan pada diri korban, yang mana dikualifikasikan sebagai "Sengaja sebagai tujuan", yaitu kesengajaan yang dilakukan oleh sipelaku / Terdakwa itu memang benar-benar menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh si Pelaku/Terdakwa;

Menimbang bahwa, akibat dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, korban meninggal dunia;

Menimbang bahwa, berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 003/SPPL/MRD/VIII/2024 tanggal 24 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rudi Thenggono, Dokter Umum di Siloam Hospitals Palembang, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 21/8 tahun 2024 jam 22.30 WIB di Siloam Hospitals Palembang telah memeriksa seorang korban bernama Hendriyanto dengan hasil pemeriksaan :

- Pasien datang dengan keadaan tidak sadarkan diri. Terdapat luka pada kepala : terdapat luka tepi rata berukuran 3 cm di kepala sebelah kiri di atas telinga, ukuran 2 cm pada kelopak mata kiri, 2 cm pada leher, anggota gerak : terdapat luka tepi rata berukuran 5 cm pada pergelangan tangan kanan bagian dalam, ukuran 1 cm pada lengan kanan bawah, ukuran 2 cm pada lengan kiri atas.
- Kesimpulan : Pada jenazah laki-laki ini, ditemukan luka-luka tusuk dan sayatan akibat kekerasan benda tajam. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam, dengan demikian unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta dihubungkan dengan pembuktian unsur sebelumnya dimana pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 22.15 WIB di Jalan Radial Rusun Blok 47 Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang Terdakwa Terdakwa menabrak korban dari belakang dan Saksi Riki juga langsung menombak Korban kemudian mereka sama – sama jatuh, lalu Terdakwa ambil senjata mengeroyok korban, dari perbuatan Terdakwa dan Saksi Riki tersebut korban meninggal dunia ditempat kejadian;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut nampak peran dan kedudukan dari Terdakwa dan saksi Riki dalam melakukan tindak pidana tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ke-3 yaitu turut serta melakukan tindak pidana telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut dan yang melakukan menurut Terdakwa adalah Saksi Riki Alias Belis Bin Junaidi (perkara terpisah), namun Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut karena berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 003/SPPL/MRD/VIII/2024 tanggal 24 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rudi Thenggono, Dokter Umum di Siloam Hospitals Palembang menerangkan bahwa korban mengalami 2 (dua) bentuk luka yaitu luka tusukan dan luka sayatan dalam artian ada 2 (dua) jenis senjata tajam yang membuat korban terluka, sebagaimana dari fakta persidangan keterangan saksi Muhammad Fajar bin Hersan Tambu Semendawai dan Terdakwa bahwa ada 2 (dua) jenis senjata yaitu Terdakwa Antoni Alias Kojek Bin Junaidi menggunakan kapak/parang sedangkan Saksi Riki Alias Belis Bin Junaidi menggunakan tumbak yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Bahwa tidaklah mungkin seseorang dalam keadaan berkelahi berhadapan dengan lawan dengan membawa 2 (dua) senjata jenis penusuk yaitu tumbak dan senjata jenis parang/kapak digunakan dalam waktu bersamaan sementara cara penggunaannya pun berbeda – beda yaitu kalau tombak dengan cara ditusuk sedangkan parang/kapak dengan cara disayat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim mengesampingkan bantahan Terdakwa bahwa ia tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah diketahui secara umum atau telah pasti berakibat buruk bagi masyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan nanti telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan tujuan pemidanaan di Indonesia, yaitu bukan sebagai pembalasan, namun sebagai upaya untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan juga pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya dengan harapan perbuatan yang serupa tidak akan dilakukan kembali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa telah dibacakan yang pada pokoknya memohon supaya hukuman Terdakwa dapat diringankan namun Terdakwa sendiri di persidangan tidak mengakui perbuatannya:

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak membantah perbuatan yang dilakukan Terdakwa melainkan hanya meminta keringanan hukuman sedangkan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan Balenciaga dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver tahun 2024 Nomor Polisi BG 2174 ADA Nomor Rangka : MH1JM822XRK162350 Nomor Mesin : JM82E-2163161 a.n. Santi Octavia,



adalah bukan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa melalui keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit di persidangan dan tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

-

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANTONI Alias KOJEK Bin JUNAIDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ANTONI Alias KOJEK Bin JUNAIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan BALENCIAGA dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver tahun 2024 Nomor Polisi BG 2174 ADA a.n. SANTI OCTAVIA

Dikembalikan kepada terdakwa melalui keluarganya.

- 8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 oleh kami, Masriati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Gautama, S.H., M.H., Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Idham Pratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Romi Pasolini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Gautama, S.H., M.H.

Masriati, S.H., M.H.

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Idham Pratama, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)